

## 주 의 요 구

1. 제 목 : 매각결정 취소에 따른 공매보증금 정리 불철저
2. 소관부점 : 서울서부·대전충남·강원지역본부
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 채납자 압류재산 매각 후 매수인이 매수대금을 지정된 기한까지 납부하지 않으면 매각결정을 취소하고, 공매보증금에서 공사의 채납처분비를 공제한 후 잔여금액을 위임관서에 인계하는 업무를 수행하고 있다.

### 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산매각업무요강」 제54조 제2항에 따르면 매수대금 납부를 최고하여도 매수인이 매수대금을 지정된 기한까지 납부하지 않는 경우에는 매각결정을 취소하며

이 경우 공사의 채납처분비를 공제한 후 잔여금액은 위임관서의 채납액을 충당하고 남은 금액을 채납자에게 지급할 수 있도록 위임관서에 인계하여야 한다고 되어 있다.

## 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 매수대금(잔대금) 불납에 따른 497건의 매각결정 취소 건에 대한 공매보증금 정리 실태를 점검한 결과

### ① 공매보증금 지연 인계

서울서부지역본부 소관 체납자 ◇◇◇ 소유 압류재산(관리번호 △△△△-△△△△△-△△△)의 경우 201×. 2. 22. 매각 결정을 한 후 매수인이 잔대금을 납부하지 않아 같은 해 4. 9. 매각결정을 취소하였는데도 매각결정 취소일로부터 42일이 지난 같은 해 5. 21.에서야 공매보증금을 위임관서에 인계하는 등

[표 19]와 같이 서울서부지역본부와 대전충남지역본부에서 총 3건에 대해 압류재산 매각결정 취소일로부터 길게는 42일, 짧게는 8일이 지나서 위임관서에 공매보증금을 인계한 사실이 있었다.

[표 19] 압류재산 매각결정 취소에 따른 공매보증금 인계 지연 명세

(단위 : 일)

| 지역본부 | 위임관서 | 관리번호 | 체납자 | 매각결정<br>취소일자 (A) | 위임관서<br>지급승인일자<br>(B) | 지연일수<br>(B-A) |
|------|------|------|-----|------------------|-----------------------|---------------|
|------|------|------|-----|------------------|-----------------------|---------------|

## ② 공매보증금 체납처분비 충당 부적정

강원지역본부 소관 체납자 ◇◇◇◇ 소유 압류재산(관리번호 △△△△-△△△△△△-△△△)의 경우 201×. 8. 20. 매각결정을 취소하고 공매보증금을 정리하면서 기발생한 공매행정비 45,530원을 정리하지 않고 공매보증금을 위임관서에 인계하는 등

[표 20]과 같이 서울서부지역본부와 강원지역본부에서 총 2건에 대해 공매행정비 61,210원을 정리하지 않고 공매보증금을 위임관서에 인계한 사실이 있었다.

[표 20] 공매보증금 인계 시 공매행정비 미정리 명세

(단위 : 원)

| 지역본부 | 위임관서 | 관리번호 | 체납자 | 매각결정<br>취소일자 | 공매행정비<br>발생금액<br>(A) | 공매행정비<br>정리금액<br>(B) | 미정리<br>금액<br>(B-A) |
|------|------|------|-----|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|------|------|------|-----|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|

“기재생략”

---

[소관부점 의견] 서울서부지역본부 등 3개 부점은 감사결과를 수용하면서 향후 동일·유사한 사례가 발생하지 않도록 교육을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 4. 조치할 사항

서울서부지역본부본부장, 대전충남지역본부본부장 및 강원지역본부본부장은 압류재산 매각 잔대금 불납에 따른 매각결정 취소 시 공매보증금을 신속히 위임관서에 인계하고, 공매보증금 정리 시 체납처분비가 누락되지 않도록 하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)